

1503149-14.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185781/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 26037441 -

DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2185781 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL GARCIA GONÇALVES

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503149-14.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503149-14.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185781/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 26037441 -

DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2185781 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL GARCIA GONÇALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a MICHEL GARCIA GONÇALVES, (com qualificação à fl. 16) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 10/07/2022, na modalidade consumada.

Segundo a denúncia: "no dia 10 de julho de 2022, por volta de 11h20min, na Rua Amazonas, nº 67, Vila Brasil, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste,

MICHEL GARCIA GONÇALVES, qualificado a fls. 13, trazia consigo e guardava, para fins de comercialização, 03 porções de cocaína, pesando aproximadamente 10,5 gramas de massa bruta, e 28 porções de maconha, pesando cerca de 63,6 gramas de massa bruta (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 04, autos de constatação preliminar de fls. 01 e 03 e laudos de exame químico toxicológico definitivo de fls. 37/39 e 40/42), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar."

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 46/47); 2) o recebimento da denúncia (fls. 63/64) em 06/09/2022; 3) a defesa (fls. 61/62); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 8/10). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais. Anoto, ainda, o encarceramento de MICHEL GARCIA GONÇALVES nesta fase processual, pois sua prisão em flagrante (fl. 5) foi convertida em preventiva (fls. 32/34).

Capítulo II - Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 5); boletim de ocorrência (fls. 21/22); auto de exibição e apreensão (fl. 7); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fl. 4); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 40/45).

2.2. Da autoria.

A autoria de MICHEL GARCIA GONÇALVES também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. 8/10), ao auto de exibição e apreensão (fl. 7), aos laudos periciais (fls. 40/45) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: "na data dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento no local, conhecido ponto de venda de drogas, oportunidade em que avistaram o denunciado mexendo em alguns entulhos. Abordado pelos agentes públicos, MICHEL foi submetido a busca pessoal, sendo localizadas, na sua posse, 03 porções de maconha e 03 microtubos contendo cocaína, bem como a quantia de R\$35,00. Efetuada busca nos entulhos nos quais o denunciado mexia, foram localizadas e apreendidas outras 25 porções de maconha, seguindo-se, assim, a prisão em flagrante."

A testemunha José Carlos de Lira Junior, em solo policial (fl. 9) relatou que: "é usuário de drogas e hoje ao passar pelo local dos fatos, deparou-se com o indiciado o qual lhe ofereceu entorpecente; Que, pediu para o indiciado três (3) "pinos" de cocaína no valor de R\$ 30,00 (trinta reais), entregando o dinheiro a ele; Que, o indiciado afastou-se um pouco para lhe pegar a droga e nesse momento foi abordado por policiais militares que encontraram a droga e seu dinheiro na posse do indiciado; Que, não chegou a pegar o entorpecente do indiciado por não ter dado tempo dele te entregar; Que, já teve passagem pela polícia e já foi preso por tráfico de drogas, informando não ter nada a ver com a situação de hoje."

Nesse sentido, as testemunhas de acusação Júlio César Alves Moscardo e Rafael Aparecido Paiva Berte, ambos policiais militares, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram o réu mexendo em meio a uns entulhos e como o local é conhecido por local de venda de drogas, resolveram abordá-lo para averiguação. Numa busca

realizada, foi encontrado na posse do réu, três (3) porções de entorpecente do tipo maconha e três (3) ependorfs contendo cocaína, bem como ainda a importância de R\$ R\$ 35,00 em dinheiro. Numa busca realizada nos entulhos onde o réu foi visto mexendo, foram localizadas outras vinte e cinco (25) porções de maconha. A cerca de 10 metros da abordagem, estava a testemunha José que também foi abordado e questionado a respeito do que estava fazendo ali, vindo ele dizer ser usuário de drogas e que havia comprado do réu 3 ependorfs de cocaína, tendo pago a ele R\$ 30,00 (trinta reais) e que ele havia ido buscar. O réu questionado a respeito da droga, disse que havia ganho aqueles entorpecentes e que estava vendendo para usar o dinheiro e comprar bebidas alcoólicas.

Por sua vez, o acusado MICHEL GARCIA GONÇALVES, solo policial (fl. 19), confessou a prática do crime. Relatou que: "é usuário de drogas e hoje pela manhã, foi abordado pela testemunha José que lhe perguntou se tinha cocaína; Que, como estava com fome e já havia consumido droga durante a noite, disse a ela que tinha três "capsulas" (sic) e que vendia pra ela para poder comprar algo para comer; Que, nesse momento foi abordado por policiais que encontraram a droga em sua posse e disse a eles a verdade; Que, quanto a maconha aqui apreendida não reconhece como sendo de sua propriedade; Que, admite que estava vendendo a droga para José, mas que não é traficante; Que, devido ser morador de rua, estava com fome e com o dinheiro da venda de sua cocaína ia comprar algo para comer."

Em juízo confessou que os três pinos de cocaína eram seus, e que os vendeu ao rapaz, pois estava passando fome. Negou a propriedade em relação aos demais entorpecentes.

Ao final da instrução probatória, a condenação se impõe. Com efeito, os depoimentos apresentados pelos policiais miliares, somados à confissão do réu, denota o envolvimento do réu com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário:

"Assim, 'para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ª T., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)'. (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento de policial, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, em poder do acusado foram apreendidos 03 porções de cocaína e 28 porções de maconha, bem como a quantia em dinheiro evidenciando a traficância. Inclusive, o próprio réu reconheceu que vendeu a droga para a testemunha. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III - Da dosimetria.

Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para MICHEL GARCIA GONÇALVES.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, o réu possui uma condenação pelo art. 28 da Lei de Drogas.

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico. Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas geram maior grau de censura à conduta do acusado.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: “reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (art. 33, “caput” da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas (sobretudo o item “i”), julgo prudente fixar a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em “05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa”.

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Presente circunstância atenuante (arts. 65 e 66), diante da confissão espontânea do réu em solo policial.

Ausente circunstância agravante (arts. 61 e 62). Com efeito, em relação ao processo 1512503-87.2021.8.26.0019, verifica-se que ainda não houve o trânsito em julgado para a Defesa (fl. 107). Em pesquisa aos autos, verifica-se pender análise de recurso de apelação pela Defesa.

Posto isso, retorno a pena ao patamar mínimo.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento está presente. Todavia, incide a benesse prevista

no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, segundo o C. STF, Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividade criminosa, afastando-se a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação. (HC 199309, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021). No mesmo sentido, a 5ª e 6ª Turmas do C. STJ (AgRg no HC 673.030/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021; HC 664.284/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 21/09/2021).

Ademais, condenação pelo art. 28 da Lei de Drogas, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, não gera reincidência e, portanto, não poderia ser utilizada para negar o benefício ao réu.

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, a redução deva ocorrer em seu percentual máximo, de tal sorte que a pena a ser cumprida fica consolidada em: "1 (um) ano e 8 meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa".

Considerando-se a primariedade do réu, de um lado, e a variedade de droga com ele apreendida, de outro, tenho que o regime inicial a ser aplicado é o aberto. Ainda, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, ressalvada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 166 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do réu e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menor valor que a lei estabelece.

Por fim, considerando o fato de o crime ser vago (sem vítima direta), deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP).

Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra MICHEL GARCIA GONÇALVES (com qualificação à fl. 16), por haver incorrido nas sanções do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a "01 ano e 08 meses de reclusão", em regime inicial aberto;

SUBSTITUIR as penas privativas de liberdade por prestação de serviços à comunidade por igual período ao da pena substituída e prestação pecuniária, nos termos da fundamentação

CONDENAR a parte acusada ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato

Considerando-se a fixação de regime mais brando para cumprimento de pena, REVOGO sua prisão preventiva.

Expeça-se alvará de soltura clausulado

Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

- Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);
- Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;
- Autorizo a destruição de eventual remanescente de cada substância apreendida;
- Declaro o perdimento do dinheiro. Expeça-se o necessário para a reversão em favor do Fundo Nacional Antidrogas do dinheiro apreendido nos autos;
- Expeça-se certidão de honorários conforme tabela própria.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA